Programa de integridad de Consultora CNV Limitada

Moreno, Reyes y Van Hemelryck Limitada (Consultora CNV Limitada) · RUT 78.397.086-4
Aprobado por la unanimidad de sus socias y su socio el 27 de octubre de 2026

Introducción

Consultora CNV Limitada está comprometida con impulsar una cultura organizacional basada en la ética y la integridad. Por esto ha aprobado el presente Programa de integridad y compliance, cuyo objetivo es prevenir y combatir la corrupción y la falta a la ética en todos los procesos de la empresa, entre ellos la preparación y presentación de ofertas, la ejecución de los servicios, la contratación de colaboradoras, colaboradores y proveedores, la administración financiera y la relación con contrapartes públicas y privadas.

La firma trabaja para gobiernos regionales, municipios, servicios públicos, organismos internacionales, empresas y organizaciones sin fines de lucro, en la formulación y evaluación de iniciativas de inversión y de programas, y participa en procesos de compra regidos por la Ley N°19.886. Sus socias y su socio se desempeñaron durante más de una década en la Administración del Estado. Por ello, junto con las reglas generales, el programa contiene reglas específicas para la relación con funcionarias y funcionarios públicos, los conflictos de interés derivados de cargos y contratos públicos anteriores o vigentes y la integridad de las ofertas.

El programa obliga a las socias y los socios, a las personas que presten servicios a la firma bajo cualquier modalidad y a las y los profesionales que la firma proponga en sus ofertas o incorpore a la ejecución de sus contratos, de acuerdo con la naturaleza de su relación con ella. Las obligaciones pertinentes se comunican a cada persona y se incorporan en los contratos o en los instrumentos que correspondan. Se aplica conforme a la Ley N°19.886 y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda; la Ley N°20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, modificada por la Ley N°21.595, de Delitos Económicos; la Ley N°20.730, que regula el lobby; las normas del Código Penal sobre cohecho, las normas sobre probidad y abstención de las Leyes N°18.575 y N°19.880, que rigen a las funcionarias y los funcionarios con quienes la firma se relaciona, y la normativa de defensa de la libre competencia y, en los contratos con organismos del sistema de Naciones Unidas, el Código de Conducta para Proveedores de las Naciones Unidas.

Este programa establece principios, responsabilidades y medidas internas de integridad, considera los riesgos asociados a las actividades de la firma y es la base para desarrollar sus mecanismos de prevención de delitos. Si la firma adopta un modelo de prevención de delitos conforme a la Ley N°20.393, este programa se complementa con la identificación y evaluación de los riesgos de cada actividad, la incorporación de sus reglas en los contratos y evaluaciones periódicas por terceros independientes, con mecanismos para implementar las mejoras que resulten.

Su implementación se desarrolla mediante las medidas, procedimientos y registros que se establecen a continuación, considerando el tamaño, los recursos y las características de la firma.

CONSULTORA CNV

Código de Ética y Conducta

Consultora CNV promueve una cultura organizacional basada en la ética y la integridad. Por esto ha definido prácticas que todas las personas a las que obliga este programa deben respetar, con el fin de prevenir sobornos, conflictos de interés, extorsiones, nepotismo, fraude, colusión, malversación de fondos, uso indebido de información, entre otras prácticas negativas.

1. **Contratación de colaboradoras y colaboradores:** la selección de una nueva colaboradora o colaborador considera entrevistas en las que se evalúan sus conocimientos técnicos, su experiencia, sus estudios, su capacidad de trabajo en equipo y los demás parámetros relevantes para el trabajo, y se formaliza en un contrato escrito. Queda estrictamente prohibida la participación en el proceso de selección de cualquier persona que tenga vínculos familiares, hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o vínculos financieros con quienes postulan.

2. **Selección de proveedores:** se solicitan cotizaciones y los documentos que acrediten que los proveedores cumplen con la legislación vigente. La selección considera el precio, la calidad, la capacidad técnica y los plazos propuestos. Cuando es pertinente, se solicitan y conservan cotizaciones comparables y los documentos que acrediten ese cumplimiento; si por especialización, urgencia, continuidad u otra causa justificada no es posible obtenerlas, se deja constancia de ello.Queda registro de las cotizaciones y, al término del servicio, se evalúa al proveedor, de modo que sus resultados anteriores se consideren en selecciones futuras. Queda estrictamente prohibida la participación en el proceso de selección de cualquier persona que tenga vínculos familiares o financieros con los proveedores.

3. **Regalos y hospitalidad:** en la relación con clientes, proveedores y otras contrapartes privadas se pueden aceptar u ofrecer atenciones de cortesía de valor menor, como material institucional o promocional, publicaciones o alimentación en el contexto de una jornada de trabajo. Los demás regalos, invitaciones o beneficios se limitan a un máximo de 1 UF por evento y de 2 UF al año respecto de una misma contraparte, y se informan a la persona encargada de integridad dentro de cinco días hábiles, con indicación de su naturaleza, valor estimado, fecha y contraparte, para que quede registro; los que excedan ese límite se declinan o se devuelven. El valor se estima a precio de mercado, y la persona encargada de integridad consulta a las socias y el socio cuando corresponde adoptar una medida. En todo caso, las atenciones respetan las reglas de la contraparte y del contrato respectivo. Nunca se aceptan ni se ofrecen dinero en efectivo o equivalentes, ni regalos o invitaciones de o a una contraparte con la que la firma tenga un proceso de compra o de selección en curso. Queda estrictamente prohibido entregar o recibir regalos, favores u otros beneficios con la intención de obtener o conceder ventajas indebidas, o que razonablemente puedan percibirse de ese modo. La relación con funcionarias y funcionarios públicos se rige por el numeral siguiente.

4. **Relación con funcionarias y funcionarios públicos:** se prohíbe ofrecer, prometer o dar a una funcionaria o funcionario público, nacional o extranjero, o a personal de un organismo internacional, directamente o por intermedio de terceros, cualquier pago, regalo, invitación, favor o beneficio en razón de su cargo o función, sea cual sea su monto. Concurre esa circunstancia cuando la persona interviene o puede intervenir en decisiones que afectan a la firma, como un proceso de compra, la supervisión de un contrato o la aprobación de sus productos, o cuando la relación con ella surge de su cargo. Se exceptúan solo las atenciones

protocolares y de cortesía propias de la relación de trabajo, de valor menor y no dirigidas a una persona en particular, como café o alimentación en reuniones y talleres, o material institucional y publicaciones de la firma, siempre que sean compatibles con las reglas del organismo respectivo. En los contratos con organismos del sistema de Naciones Unidas no se ofrece regalo ni atención alguna a su personal. Las relaciones familiares o de amistad anteriores al vínculo profesional y ajenas a él no quedan restringidas por esta regla, pero se informan conforme al numeral siguiente cuando puedan relacionarse con una decisión que afecte a la firma. Los obsequios e invitaciones propios de esas relaciones son personales, ajenos a la actividad de la firma, no se financian con sus recursos y deben ser compatibles con las normas que rigen a esa persona. Se suspenden mientras ella intervenga en un proceso de compra en que participe la firma o ante cualquier situación que pueda comprometer su imparcialidad o aparentar una ventaja indebida, y en caso de duda se consulta a la persona encargada de integridad. Las reuniones con autoridades que tengan por objeto promover los servicios de la firma se solicitan por la vía de las audiencias de la Ley N°20.730 cuando quien las reciba sea sujeto pasivo de esa ley. Mientras un proceso de compra esté abierto, las consultas se formulan solo por el foro del portal o por el medio que las bases establezcan, y se prohíbe tratar con las y los integrantes de la comisión evaluadora cualquier materia relativa al proceso, incluso en el marco de una relación personal. Durante la ejecución de un contrato, las comunicaciones con la contraparte se mantienen por los canales formales, y los acuerdos, instrucciones y cambios relevantes se dejan por escrito.

5. **Conflictos de interés:** antes de presentar una oferta, cada socia, socio y profesional propuesto declara por escrito a la persona encargada de integridad sus cargos y contratos vigentes con el organismo que convoca, y las relaciones que mantenga con las autoridades y funcionarias o funcionarios que intervengan en el proceso o en la supervisión del contrato: matrimonio, acuerdo de unión civil o parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad; amistad íntima o enemistad manifiesta; sociedad o intereses patrimoniales comunes, y relaciones de dependencia o de prestación de servicios. Estas categorías siguen la lógica de las causales de abstención del artículo 12 de la Ley N°19.880. Una relación de este tipo no impide por sí sola participar: la socia o el socio responsable de la oferta verifica que las declaraciones estén completas y las entrega a la persona encargada de integridad, quien revisa los antecedentes, identifica los riesgos, incluida una posible inhabilidad de la Ley N°19.886, y recomienda las medidas que correspondan. Si existe una duda jurídica o la información es insuficiente, la situación se somete a las socias y el socio y, si es necesario, a asesoría jurídica; la decisión y sus fundamentos se dejan por escrito, y la persona involucrada no interviene en la decisión sobre su propio caso. Quien declara responde por la veracidad y la integridad de su declaración. Cuando corresponda, la firma informa la relación al organismo; la abstención de la funcionaria o el funcionario se rige por las reglas de su institución. Los cargos y contratos vigentes con el organismo que convoca, incluidos los docentes y a honorarios, se declaran en la oferta mediante constancia, aunque no configuren inhabilidad; los vínculos con otros organismos públicos se declaran cuando guarden relación con el objeto del proceso. Las socias y los socios informan además a la persona encargada de integridad las actividades profesionales que realicen fuera de la firma y que puedan competir con ella o afectar su independencia, como consultorías individuales para el mismo organismo o en la misma materia. Quien haya intervenido como funcionaria o funcionario en decisiones sustantivas sobre una iniciativa o un proceso de compra informa esa participación antes de que la firma decida presentar una oferta relacionada. La firma evalúa las restricciones legales aplicables, el uso de información no pública y los riesgos para la

imparcialidad y, cuando corresponda, esa persona se abstiene de participar en la oferta o en el contrato y se deja constancia de la decisión. Ante cualquier duda, la persona afectada se abstiene y consulta a la persona encargada de integridad, y la situación se resuelve conforme a este numeral.

6. **Bases de licitaciones y ofertas:** se revisan las bases de cada licitación para verificar que la oferta cumpla con todas las normativas anticorrupción y de probidad que estas exigen. Los antecedentes de experiencia, títulos y años de ejercicio que se presentan corresponden a hechos verificables de quien oferta. Las declaraciones juradas se firman solo después de verificar que su contenido es correcto. Si un formulario contiene una afirmación que no se ajusta a la situación de la firma o genera dudas, no se firma en esos términos sin antes revisar las bases y, cuando corresponda, consultar al organismo por los canales habilitados o solicitar asesoría jurídica; se deja registro de la revisión y de la decisión adoptada. Cada oferta se revisa antes de su presentación con una lista de verificación de estas reglas, que firma la socia o el socio responsable de la oferta, quien la conserva junto con los antecedentes que acreditan la aplicación de los controles.

7. **Libre competencia:** los precios de las ofertas se determinan en forma independiente. Se prohíbe intercambiar información sobre precios o condiciones de una oferta con otras empresas oferentes del mismo proceso. Cuando la firma participa en una unión temporal de proveedores u otra colaboración permitida, solo comparte con sus integrantes la información necesaria para preparar y ejecutar la oferta conjunta.

8. **Contabilidad:** se vela por el cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias y financieras vigentes. Se llevan registros precisos de todas las transacciones de la empresa y se entrega en forma oportuna y precisa la información financiera a las socias y los socios y a las autoridades que la requieran. Se prohíbe emitir, aceptar o registrar documentos que no correspondan a operaciones efectivas, y efectuar o recibir pagos en efectivo por servicios profesionales. Los pagos por servicios profesionales se efectúan por medios que permitan identificar a las partes y conservar el respaldo de la operación, y los gastos menores y reembolsos se documentan según los procedimientos internos de la firma.

9. **Confidencialidad y uso de la información:** la información de las contrapartes y de los procesos de compra a la que la firma acceda con ocasión de un encargo se usa solo para ese encargo, y los datos personales se tratan conforme a la ley. La información personal y confidencial, incluida la de declaraciones y denuncias, se recopila y utiliza solo para las finalidades del programa o del encargo respectivo, y su acceso se limita a quienes necesitan conocerla para cumplir sus funciones. La firma define criterios de almacenamiento, conservación y eliminación, conforme a la normativa de protección de datos personales y a los compromisos asumidos con cada contraparte.

10. **Trato respetuoso y resguardo de las personas:** se prohíben la discriminación, el acoso laboral y sexual y el abuso de autoridad, tanto dentro de la firma como en la relación con contrapartes y participantes de los estudios. En los encargos que involucren a niños, niñas y adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad, se prohíbe toda forma de explotación y abuso sexual, se resguardan su seguridad, su consentimiento y sus datos, y se aplican los protocolos de protección de la contraparte.

11. **Transparencia y colaboración:** Consultora CNV se compromete a colaborar con las autoridades y a transparentar la información que estas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones, con el fin de que se cumplan las leyes y la regulación vigente. Cuando toma conocimiento de antecedentes que puedan constituir delito, resguarda la información y evalúa oportunamente los pasos que correspondan, considerando la gravedad de los hechos, los derechos de las personas involucradas y las obligaciones legales de denuncia, con asesoría jurídica cuando sea necesario. La decisión de presentar antecedentes ante una autoridad la adoptan las socias y el socio que no estén involucrados, con el apoyo de la persona encargada de integridad; se deja por escrito con sus fundamentos y se designa a quien efectúa la comunicación. Lo anterior es sin perjuicio de los deberes legales de denuncia y de las medidas urgentes para proteger a las personas.

12. **Sanciones:** las infracciones a este programa se evalúan según su naturaleza, gravedad, circunstancias y consecuencias, y la participación en actos de corrupción se considera siempre un incumplimiento grave. Las medidas son proporcionales y se ajustan a la normativa laboral, a los contratos y a los estatutos de la sociedad, según corresponda, y antes de resolver se da a la persona involucrada la oportunidad de presentar sus antecedentes, salvo las medidas urgentes de resguardo. Respecto de colaboradoras y colaboradores, se puede proceder, según la gravedad, a medidas correctivas o al término del contrato; respecto de las socias y los socios, a las medidas previstas en los estatutos y acuerdos de la sociedad, incluidas, cuando corresponda, la amonestación escrita, medidas correctivas o la exclusión de la oferta o del encargo en que se produjo la infracción. En los casos que lo ameriten, se procede conforme al numeral anterior.

Responsables del programa

1. **Designación y suplencia:** las socias y el socio designan por escrito a la persona encargada de integridad, por un período de dos años renovable, y a una persona suplente que actúa en caso de ausencia, impedimento o conflicto de interés de la encargada. El acuerdo deja constancia de la fecha de inicio, de la aceptación del cargo y de sus modificaciones.

2. **Distribución de responsabilidades:** la aplicación del programa es una responsabilidad compartida. La persona encargada de integridad coordina sus mecanismos de prevención, orientación y registro; cada socia o socio responsable de una oferta o contrato verifica los antecedentes y controles propios de ese encargo; cada persona a la que obliga el programa entrega información completa y veraz, y las socias y el socio adoptan las decisiones institucionales y proporcionan los medios necesarios para su funcionamiento.

3. **Facultades y recursos:** para ejercer sus funciones, la persona encargada de integridad tiene acceso oportuno a los antecedentes de ofertas, contratos y pagos que necesite, puede solicitar información a quienes participen en ellos y comunica directamente sus observaciones a las socias y el socio, a quienes informa por escrito al menos una vez por semestre. Puede pedir que se posponga la presentación de una oferta mientras se resuelve un posible conflicto de interés o inhabilidad, y proponer la contratación de asesoría jurídica o de una persona investigadora externa cuando la materia lo requiera. La firma asigna el tiempo y los recursos necesarios para estas funciones, de acuerdo con su tamaño y capacidad económica.

4. **Abstención de la persona encargada:** la persona encargada de integridad se abstiene de intervenir en la revisión o decisión de asuntos en que tenga un interés personal o participe

directamente, como una oferta de la que sea socia responsable, o en que exista otra circunstancia que pueda afectar su imparcialidad. En esos casos actúa la persona suplente o, cuando corresponda, una persona externa.

Protocolo de denuncia

Consultora CNV ofrece un protocolo para quienes sean testigos o sospechen conductas que infrinjan este código de ética, sean personas internas o externas a la firma:

1. **Canal de denuncias:** se puede hablar directamente con la persona encargada de integridad, Francisca Valentina Moreno Montealegre, con la persona suplente, Tamara Lisandra Van Hemelryck Kimelman, o con cualquiera de las socias o socios para formular una denuncia. También se puede escribir al correo integridad@consultoracnv.cl, de acceso exclusivo de la persona encargada y de su suplente, o enviar una carta anónima a la dirección de la empresa, Las Dalias 2728, departamento 403, Providencia, Santiago. Si la denuncia involucra a alguna de las personas que reciben el canal, puede presentarse a cualquiera de las otras socias o socios. Las denuncias anónimas se examinan en la medida en que los antecedentes lo permitan.
2. **Investigación y acción inmediata:** Consultora CNV se compromete a revisar la denuncia sin demora y a adoptar las medidas inmediatas de resguardo que correspondan, con acuse de recibo dentro de tres días hábiles cuando exista un medio de contacto, excluyendo del proceso a quienes hayan sido denunciados para que no puedan influir en él y resguardando la seguridad de quien denuncia y la confidencialidad de su identidad y de los antecedentes, que solo se comunican a quienes deban intervenir y en la medida indispensable para investigar, adoptar medidas, ejercer derechos o cumplir una obligación legal. Se prohíbe toda represalia contra quien formule una denuncia de buena fe. La investigación la realiza una persona que no esté involucrada en los hechos y cuente con condiciones de imparcialidad, quien da a las personas involucradas la oportunidad de aportar antecedentes y formular observaciones. Si la denuncia se refiere a la persona encargada de integridad, la recibe y gestiona la persona suplente. Si la denuncia involucra a más de una socia o socio, o no es posible asegurar una investigación imparcial dentro de la firma, esta se encarga a una persona externa e independiente.
3. **Informe de la investigación y medidas acordes:** quienes investigan procuran entregar un informe con sus conclusiones y recomendaciones dentro de quince días hábiles; si la complejidad del caso requiere más tiempo, dejan constancia de la razón y del nuevo plazo estimado. En caso de que se confirme una situación de corrupción o de falta a la ética, las socias y los socios que no estén involucrados resuelven fundadamente, dentro de cinco días hábiles, sobre las medidas recomendadas en el informe, que pueden ser sanciones, término de contrato, restitución de recursos, revisión de procesos internos o información a las autoridades competentes, entre otras. Cada denuncia se registra con su fecha, materia, tramitación y resultado.
4. **Custodia de antecedentes:** los antecedentes de las denuncias solo son accesibles para quienes deban recibirlas, investigarlas o adoptar medidas, y se mantienen en un registro protegido que identifica los accesos y las actuaciones realizadas, según los medios disponibles para la firma.
5. **Acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo:** las denuncias de estas conductas que estén sujetas a la legislación laboral se tramitan conforme al procedimiento y los plazos del Código del Trabajo y su normativa complementaria; este protocolo se aplica de manera compatible con esas

reglas, sin reemplazarlas. Los demás procedimientos sujetos a plazos y reglas especiales se rigen por la normativa correspondiente.

Difusión, revisión y vigencia

El programa se publica en el sitio consultoracnv.cl y se entrega a cada persona al momento de su incorporación, quien firma una constancia de toma de conocimiento y adhesión. La persona encargada de integridad coordina una sesión de inducción al aprobarse el programa y una actividad anual de actualización, que puede impartir ella o una persona con conocimientos adecuados; lleva los registros de difusión y capacitación, de consultas y denuncias y de la aplicación del programa en cada oferta, y propone cada año a las socias y los socios las modificaciones que estime necesarias, sobre las cuales resuelven.

Este programa fue aprobado por la unanimidad de las socias y el socio el 27 de octubre de 2026 y rige desde esa fecha. Se revisa al menos una vez al año y cada vez que cambios normativos, contractuales o en la actividad de la firma lo hagan necesario.

En señal de aprobación, firman las socias y el socio:



Francisca Valentina Moreno Montealegre
Socia y encargada de integridad



José Andrés Reyes Figueroa
Socio



Tamara Lisandra Van Hemelryck Kimelman
Socia y suplente de la encargada de integridad